民國元年文告二種

Dos documentos fundacionales de 1912

臨時大總統宣言書

1912 年1月1日

中華民國臨時約法

1912 年3月11日

臨時大總統宣言書

Proclama del presidente provisional

1912 年1月1日

1912 年1月1日晚上10時，孫文在南京就任中華民國臨時大總統，宣誓受印之後，以這篇宣言書布告國民。同月29日《臨時政府公報》創刊，第1號第3至6頁刊出全文，題作〈臨時大總統宣言書〉，字句略異。本篇據廣州市博物館藏原件排印；原件沒有標點，也不分段，標點與分段從維基文庫整理本。

中華民國締造之始，而文以不德，膺臨時大總統之任，夙夜戒懼，慮無以副國民之望。夫中國專制政治之毒，至二百餘年來而滋甚，一旦以國民之力踣而去之，起事不過數旬，光復已十餘行省，自有歷史以來成功未有如是之速也。國民以為於內無統一之機關，於外無對待之主體，建設之事更不容緩，於是以組織臨時政府之責相屬。自推功讓能之觀念以言，文所不敢任也；自服務盡責之觀念以言，則文所不敢辭也。是用黽勉從國民之後，能盡掃專制之流毒，確定共和，以達革命之宗旨，完國民之志願，端在今日。敢披瀝肝膽，為國民告：

國家之本，在於人民。合漢、滿、蒙、回、藏諸地為一國，即合漢、滿、蒙、回、藏諸族為一人。——是曰民族之統一。

武漢首義，十數行省先後獨立。所謂獨立，對於清廷為脫離，對於各省為聯合。蒙古、西藏，意亦同此。行動既一，決無歧趨，樞機成於中央，斯經緯周於四至。——是曰領土之統一。

血鐘一鳴，義旗四起，擁甲帶戈之士遍於十餘行省。雖編製或不一，號令或不齊，而目的所在則無不同。由共同之目的，以為共同之行動，整齊劃一，夫豈其難？——是曰軍政之統一。

國家幅員遼闊，各省自有其風氣所宜。前此清廷強以中央集權之法行之，遂其偽立憲之術；今者各省聯合，互謀自治，此後行政，期於中央政府與各省之關係調劑得宜。大綱既挈，條目自舉。——是曰內治之統一。

滿清時代，借立憲之名，行斂財之實，雜捐苛細，民不聊生。此後國家經費，取給於民，必期合於理財學理，而尤在改良社會經濟組織，使人民知有生之樂。——是曰財政之統一。

以上數者，為政務之方針，持此進行，庶無大過。

若夫革命主義，為吾儕所昌言，萬國所同喻，前此雖屢起屢蹶，外人無不鑒其用心。八月以來，義旗飆發，諸友邦對之抱和平之望、持中立之態，而報紙及輿論尤每表其同情。鄰誼之篤，良足深謝。臨時政府成立以後，當盡文明國應盡之義務，以期享文明國應享之權利。滿清時代辱國之舉措與排外之心理，務一洗而去之。與我友邦益增睦誼，持和平主義，將使中國見重於國際社會，且將使世界漸趨於大同。循序以進，不為幸獲。對外方針，實在於是。

夫民國新建，外交內政百緒繁生，文自顧何人，而克勝此？然而臨時之政府，革命時代之政府也。十餘年來從事於革命者，皆以誠摯純潔之精神戰勝所遇之艱難。即使後此之艱難遠逾於前日，而吾人惟保此革命之精神，一往而莫之能阻，必使中華民國之基礎確定於大地，然後臨時政府之職務始盡，而吾人始可告無罪於國民也。今以與我國民初相見之日，披布腹心，惟我四萬萬之同胞共鑒之。

大中華民國元年元旦

（中華民國臨時大總統印）

注釋

【中華民國】1912 年 1 月 1 日建立。英文國號作 Republic of China，縮寫 ROC。

【文以不德】文，孫文自稱其名；不德，自謙德行不足。孫文號逸仙，西文拼作 Sun Yat-sen（1866—1925）。

【二百餘年】指清朝的統治。清兵 1644 年入關，至 1912 年 2 月 12 日宣統帝退位，凡 268 年。

【八月以來】辛亥年八月十九日（1911 年 10 月 10 日）武昌起義以來。

【四萬萬之同胞】四萬萬，四億。當時以此通稱全國人口。

【大中華民國元年元旦】1912 年 1 月 1 日，夏曆辛亥年十一月十三日。民國紀年由此日起算，當年稱民國元年。公元 2026 年是民國 115 年。

中華民國臨時約法

Constitución Provisional de la República de China

1912 年3月11日

1912 年3月8日，南京臨時參議院議決《中華民國臨時約法》；3月11日，臨時大總統孫文公布施行，全文刊於《臨時政府公報》第35號。約法凡7章56條，本篇錄第一章〈總綱〉與第二章〈人民〉，共15條，前冠公布令。原文的「爲」「靑」「敎」「決」，本篇改用通行字形。

茲准參議院咨送議決臨時約法前來，合行公布。

孫文印

中華民國元年三月十一日

第一章　總綱

第一條　中華民國由中華人民組織之。

第二條　中華民國之主權屬於國民全體。

第三條　中華民國領土，為二十二行省、內外蒙古、西藏、青海。

第四條　中華民國以參議院、臨時大總統、國務院、法院行使其統治權。

第二章　人民

第五條　中華民國人民一律平等，無種族、階級、宗教之區別。

第六條　人民得享有左列各項之自由權：

一、人民之身體，非依法律不得逮捕、拘禁、審問、處罰。

二、人民之家宅，非依法律不得侵入或搜索。

三、人民有保有財產及營業之自由。

四、人民有言論、著作、刊行及集會結社之自由。

五、人民有書信秘密之自由。

六、人民有居住遷徙之自由。

七、人民有信教之自由。

第七條　人民有請願於議會之權。

第八條　人民有陳訴於行政官署之權。

第九條　人民有訴訟於法院受其審判之權。

第十條　人民對於官吏違法損害權利之行為，有陳訴於平政院之權。

第十一條　人民有應任官考試之權。

第十二條　人民有選舉及被選舉之權。

第十三條　人民依法律有納稅之義務。

第十四條　人民依法律有服兵之義務。

第十五條　本章所載人民之權利，有認為增進公益、維持治安或非常緊急必要時，得依法律限制之。

注釋

【參議院】臨時參議院，1912年1月28日在南京開院，參議員由各省都督府選派，每省至多3人。

【二十二行省】清末本部十八省，加上東三省與新疆，合稱二十二行省。

Compuesto en Noto Serif TC, Noto Sans TC y LXGW WenKai TC (SIL OFL) • Textos: zh.wikisource, CC BY-SA 4.0 • Presentaciones y notas: CC BY 4.0